DISTRIBUIDORA ARACATI S.A.

CNPJ nº 74.535.813/0001-12 – NIRE 23894229772

Companhia Fechada

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

(aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024)

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Art. 1º A DISTRIBUIDORA ARACATI S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de Aracati, Estado do Ceará, na Rodovia BR-304, Km 46, Galpão 2, Distrito Industrial, CEP 62800-000, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e encerrar filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional.

Art. 3º A Companhia tem por objeto o comércio atacadista e a distribuição de bebidas.

Art. 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Art. 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Art. 6º Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Art. 7º A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas, e a sua transferência operar-se-á por termo lavrado no Livro de Transferência de Ações Nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário.

Art. 8º Os acionistas terão direito de preferência na subscrição de aumentos de capital, na proporção de suas participações, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da respectiva deliberação.

CAPÍTULO III – DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 9º A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos no art. 132 da Lei nº 6.404/1976, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Art. 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou na forma da lei, e será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por acionista escolhido pelos presentes, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Art. 11. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei, eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, designar o seu Presidente e fixar a remuneração global dos administradores.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I – Disposições Gerais

Art. 12. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto.

Art. 13. Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro próprio, dispensada a prestação de garantia de gestão, e o prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos administradores eleitos.

Seção II – Do Conselho de Administração

Art. 14. O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Art. 15. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, instalando-se com a presença da maioria de seus membros e deliberando pelo voto da maioria dos presentes. Das reuniões serão lavradas atas no livro próprio.

Art. 16. Compete ao Conselho de Administração:

I – fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II – eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto neste Estatuto;

III – fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração;

IV – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

V – escolher e destituir os auditores independentes, se houver;

VI – deliberar sobre a matéria prevista no art. 20 deste Estatuto.

Seção III – Da Diretoria

Art. 17. A Diretoria será composta por 3 (três) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor Comercial, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

§ 1º Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais e a prática de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, ressalvadas as matérias de competência privativa da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.

§ 2º Compete ao Diretor-Presidente coordenar as atividades da Diretoria e convocar e presidir as suas reuniões; ao Diretor Financeiro, a gestão financeira, contábil e tributária da Companhia; e ao Diretor Comercial, a gestão das vendas, da logística de distribuição e da frota.

§ 3º Em caso de vacância de cargo de Diretor, o Conselho de Administração elegerá o substituto, que completará o mandato do substituído.

Art. 18. A Companhia será representada, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e obrigar-se-á perante terceiros:

a) por 2 (dois) Diretores em conjunto;

b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou

c) por 1 (um) ou mais procuradores, nos termos do respectivo mandato.

Art. 19. As procurações serão outorgadas pela Companhia mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores, deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas outorgadas para fins judiciais (ad judicia), terão prazo de validade não superior a 1 (um) ano.

Art. 20. Para os fins do art. 142, inciso VIII, da Lei nº 6.404/1976, somente dependerá de prévia autorização do Conselho de Administração a alienação de bens do ativo não circulante de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por operação.

Art. 21. São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL

Art. 22. O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, e somente será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos casos previstos em lei.

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Art. 23. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.

Art. 24. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social, e 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado serão distribuídos aos acionistas como dividendo mínimo obrigatório, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/1976. O saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observada a legislação aplicável.

Art. 25. A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e, por deliberação do Conselho de Administração, declarar dividendos intermediários à conta de lucros apurados nesses balanços ou de reservas de lucros existentes.

CAPÍTULO VII – DA LIQUIDAÇÃO

Art. 26. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, eleger o liquidante e instalar o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação.

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei nº 6.404/1976 e pela legislação aplicável.

Art. 28. Fica eleito o foro da Comarca de Aracati/CE para dirimir quaisquer questões oriundas deste Estatuto, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aracati/CE, 25 de abril de 2024.

Mesa:

MARCELO AUGUSTO FEITOSA – Presidente da Assembleia

HELENA CASTRO LINS – Secretária

Visto: Paulo Roberto Mendonça – OAB/CE nº 11.208

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC
Certifico o registro em 08/05/2024 sob o nº 48024523274
Protocolo: 24/155.690-7 | NIRE: 23894229772
Empresa: DISTRIBUIDORA ARACATI S.A. | CNPJ: 74.535.813/0001-12
Autenticação: 9E1F6A3C08D24B75C3A9E41D